

주의 요구

1. 제 목 : 선박투자회사 홈페이지 공고 관리 부적정
2. 소관부점 : 해양투자금융처
3. 내 용 :

가. 업무개요

해양투자금융처는 「업무분장세칙」 제19조에 따라 선박 인수·관리 업무를 수행하고 있고, 그 중 선박 인수를 위한 선박투자회사 설립 등의 업무는 캄코선박운용(주)(이하 “운용사”라 한다)에 위탁하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「선박투자회사법」 제40조 제2항에 따르면 선박투자회사의 이사(공사 직원)는 주주총회의 승인을 받은 대차대조표와 감사보고서를 공고하여야 한다고 되어 있고, 같은 법 제8조 제1항 제11호에 따르면 발기인(공사)은 정관 작성 시 ‘공고방법’을 포함하여야 하며, 「상법」 제289조 제1항 제7호에 따르면 ‘회사가 공고를 하는 방법’에 대한 사항은 정관의 절대적 기재사항에 해당된다.

또한, 「상법」 제289조 제3항에 따르면 회사의 공고는 정관에서 정하는 바에 따라 전자적 방법으로 할 수 있다고 되어 있고, 같은 법 시행령 제6조 제1항에 따르면 회사가 전자적 방법으로 공고하려는 경우에는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 하여야 한다고 되어

있으며, 같은 조 제2항에 따라 회사의 인터넷 홈페이지 주소를 등기 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 선박투자회사 공고방법 상 인터넷 홈페이지 주소는 절대적 기재사항 및 등기사항이므로 정관에 기재된 홈페이지를 통해 공고가 적정하게 이루어지도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사가 2020.3월까지 설립한 75개 선박투자회사(한국 ○○○ 1호에서 75호)의 정관에 따르면 선박투자회사의 대차대조표 등의 공고사항을 인터넷 홈페이지에 공고한다고 되어 있어 해당 홈페이지 주소를 접속해 본 결과

1호에서 13호 선박투자회사의 경우 정관에 기재된 인터넷 홈페이지 주소인 운용사 홈페이지 대표주소(<http://www.kamcosimc.com>)로 정상 접속되고 있었으나, 14호에서 75호 선박투자회사는 정관에 회사별로 특정¹⁾된 홈페이지 주소(예시_14호의 경우 <http://www.kamcosimc.com/kt14>)를 기재 하였는데 해당 홈페이지 주소는 오류가 발생하여 접속할 수가 없었다.

이에 대한 원인을 확인한 결과, 각 선박투자회사의 공고 내용은 선박 투자회사 설립 업무를 위탁받은 운용사 홈페이지 내 게시하고 있으므로 14호에서 75호 선박투자회사 홈페이지를 개설할 때 운용사 홈페이지와 상호 연결되도록 했어야 하는데도 운용사에서 이를 연결하지 않은데 기인한 것으로 확인²⁾되었다.

1) 14호 선박투자회사 등기 시 담당 등기관이 회사별 특정된 홈페이지 주소를 기재할 것을 요구

2) 해당 사항은 감사기간 내 수정 완료하여 현재 정상 접속됨

그리고 해양투자금융처에서는 선박투자회사 설립 후 정관에 따른 공고가 제대로 이루어지고 있는지를 점검하지 않은 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 해양투자금융처는 해당사실에 이의를 제기하지 않았으나, 감사기간 중 조치가 완료되었고 공고방법 부적정으로 인해 손해가 발생한 사실이 없다는 의견을 제시하였다.

그러나 정관이란 기업의 조직·활동에 대한 근본 규칙이므로 기업 설립절차의 핵심사항에 해당하고, 공고방법은 상법상 절대적 기재사항에 해당하여 흠결이 있는 경우 정관 무효 및 설립 무효의 원인이 될 수 있으므로, 감사기간 중 시정이 되었다 하더라도 향후 재발방지를 위해 조치요구할 필요가 있다고 판단된다.

4. 조치할 사항

해양투자금융처장은 선박투자회사 정관에 기재된 홈페이지 주소를 통해 공고가 적절하게 이루어지도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 시행하시기 바랍니다.
(주의)